

조문별 제·개정이유서

◇ 행정규칙명

- 검찰청 공직자의 이해충돌 방지제도 운영지침

◇ 개정 이유

- 「공직자의 이해충돌 방지제도 운영지침」(국민권익위원회 예규 제320호, '24. 8. 14. 시행) 개정사항을 반영

◇ 주요내용

- 법 제5조(사적이해관계자의 신고 및 회피·기피 신청)에 의해 이해충돌 신고·회피 신청을 한 공직자 또는 기피 신청의 대상이 기관장인 경우 직무대리자 의견을 들어 기관장에게 통보하도록 절차를 명확화(제5조 제4항)
- 기관장이 이해충돌 신고 이후 계속 직무수행을 조치(법 제7조 제2항)한 경우, 이해충돌방지담당관은 위 직무수행이 완료된 날부터 30일 이내에 공정한 직무수행 여부를 확인·점검하도록 규정(제5조 제5항)
 - ※ 별지 제5호 사적이해관계자 신고 등에 대한 공정한 직무수행 확인·점검서
- 고위공직자의 민간 부문 업무활동 내역이 없는 경우에도, 직위에 임용 되거나 임기를 개시한 날로부터 30일 이내에 민간 부문 업무활동 내역을 제출할 서식 마련 및 기관장의 점검·보완 방법 구체화(제6조 제2항, 제3항)
 - ※ 별지 제8호 고위공직자의 민간부문 업무활동 내역 없음 확인서
- 법 제10조(직무관련 외부활동 제한) 관련 기관장 허가 절차 등 규정(제8조)
 - ※ 별지 제10호 직무 관련 외부활동 허가 신청서 등
- 법 제13조(공공기관 물품 등의 사적 사용·수익 금지), 제14조(직무상 비밀 등 이용 금지), 제21조(위법한 직무처리에 대한 조치), 제22조(부당이득의 환수 등), 제28조(과태료)에서 규정한 행위규범 및 관련 절차 신설(제11조, 제12조, 제15조, 제16조, 제26조)